

0009156-42.2011.8.26.0223

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante)

- 0000/2011 - 2º Distrito Policial de Guarujá, 939/2011 - 2º Distrito Policial de

Guarujá, 94/2011 - 2º Distrito Policial de Guarujá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Henrique Bezerra Trigo e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0009156-42.2011.8.26.0223 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0009156-42.2011.8.26.0223

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante)

- 0000/2011 - 2º Distrito Policial de Guarujá, 939/2011 - 2º Distrito Policial de

Guarujá, 94/2011 - 2º Distrito Policial de Guarujá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Henrique Bezerra Trigo e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

1-) Fls. 347: O Ministério Público informou que a sentença proferida a fls.303/316 apresenta erro material na dosimetria da pena em relação ao réu Francisco Heitor da Silva Gonçalves.

Realmente, consta erro material na dosimetria da pena em relação ao réu Francisco Heitor da Silva Gonçalves.

A pena-base foi aumentada em 1/8 acima do mínimo legal e, por equívoco, constou a pena-base no patamar de 4 anos e 6 meses de reclusão, sendo esta a pena definitiva,

pois não houve alterações nas demais fase da dosimetria. A pena de multa restou correta de acordo com a fração de 1/8 acima do mínimo. E sendo assim, diante do evidente erro material em relação à pena privativa de liberdade, declaro, pois, a sentença, para constar na parte da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas em relação ao réu Francisco Heitor da Silva Gonçalves:

Analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal denoto que o réu agiu com culpabilidade dentro da normalidade, nada havendo a desabonar sua conduta social, sendo que pouco se colheu a respeito de sua personalidade.

No entanto, observo que a reprimenda merece ser exasperada em razão dos maus antecedentes do réu, conforme fls. 227. Sendo assim, fixo a pena-base do acusado 1/8 acima do mínimo legal, estabelecendo-a, nesta fase, no patamar de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 562 dias-multa.

Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase verifico estarem ausentes causas de aumento ou de diminuição, valendo destacar que a presença de condenação anterior revela dedicação ao crime e impede o reconhecimento do privilégio. Deste modo, na medida em que inexistem outras causas de alteração, condeno o réu Francisco em definitivo à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 562 dias-multa.

Ausente prova da capacidade econômico-financeira do réu, ficará o valor do dia-multa no mínimo legal.

Considerando a quantidade de pena imposta e a existência de circunstância judicial desfavorável, sem se olvidar estar-se diante de crime equiparado a hediondo, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, ainda, pelos mesmos motivos, fixo o regime inicial fechado.

O réu respondeu ao processo em liberdade e em liberdade deve permanecer, pois inalteradas as razões que ensejaram sua soltura.

Sem custas, por se tratar de réu pobre na acepção jurídica do termo.

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

P.Retifique-se o registro da sentença, anotando-se.

Intime-se.

2-) Fls. 346: Em relação ao réu Walyson Gama dos Santos, o Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Com razão o Ministério Público.

O réu Walyson foi condenado a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (fls.312).

E, em tal hipótese, nos termos do artigo 109, inciso V, a prescrição ocorre no prazo de quatro anos. Ainda, nos termos do artigo 115 do CP, considerando a menoridade do réu na data dos fatos, a prescrição é reduzida pela metade.

Assim, fixada a prescrição nesse patamar, vê-se que tal lapso temporal já decorreu entre a data da publicação da sentença (02 de março de 2020-fls.344) e a presente data.

Portanto, de rigor a extinção da punibilidade do réu Walyson, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU Walyson Gama dos Santos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Intime-se.

P.R.I.

3-) Por fim, recebo as razões de recurso de apelação apresentadas pela defesa do réu Francisco (fls. 322/330) e recebo as contrarrazões de recurso de apelação apresentadas pelo Ministério Público (fls. 348/356).

Oportunamente, após as anotações e comunicações necessárias, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens.

Intime-se.

Guaruja, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA